

N. 44276/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio

nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato, promosso da:

Parte_1 C.f. e P.iva *P.IVA_1*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Valentina PILLOSIO presso il cui studio, sito c/o *Org_1*
[...] in Milano via Antonio da Recanate 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura
allegata al ricorso

Ricorrente

contro

Controparte_1 C.f. e P.iva *P.IVA_2* e *P.IVA_3*, con sede
legale in Koln (Germania) Kolumbastrabe 5 con l'avvocato Alexander K.W. KIRFEL

Resistente contumace

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2023

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Le domande delle parti e il processo

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c, depositato in data 9.11.2022, iscritto a ruolo in data
24.11.2022, *Parte_1* conveniva in giudizio [...]

Controparte_1 chiedendo in via preliminare in rito di dichiarare l'opposizione a
ingiunzione europea, proposta da *Controparte_1* tardiva ai sensi
degli artt. 16 e 17 del Regolamento CE 1896/2006 e dichiarare l'inammissibilità e/o la

non procedibilità e/o non luogo a provvedere della domanda, in quanto coperta da giudicato formatosi sull'ingiunzione di pagamento europea n. 39/2022 del Tribunale di Milano e in via principale di merito di condannare *Controparte_1* a pagare alla ricorrente la somma di € 59.476,18.

Allegava in fatto parte ricorrente che:

- ✓ in data 3.1.2022 aveva ottenuto dal Tribunale di Milano l'ingiunzione di pagamento europea n. 39/2022, che condannava *Controparte_1* al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 62.412,68, di cui € 59.476,18 per il credito principale ed € 2.936,50 per le spese di procedura;
- ✓ aveva notificato ai sensi del regolamento EU n. 1393/2007 il decreto ingiuntivo europeo alla debitrice in data 21.2.2022;
- ✓ in data 4.4.2022 *Controparte_1* depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Milano il modulo F) con cui, ai sensi dell'art. 16 par. 1 regolamento CE 1896/2006, proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento europea;
- ✓ in data 13.4.2022 la ricorrente avanzava al Giudice, che aveva emesso l'ingiunzione europea, l'istanza per la fissazione del termine per l'introduzione del merito, termine che con provvedimento del 29.6.2022 il Giudice di quel procedimento assegnava al 10.11.2022;
- ✓ nel suddetto termine la ricorrente introduceva il presente giudizio.

Evidenziava le ragioni in diritto che dovevano portare ad accogliere la domanda preliminare in rito di tardività dell'opposizione con conseguente esecutorietà dell'ingiunzione europea già emessa.

Esponendo poi, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda in rito, le ragioni in fatto ed in diritto del credito azionato con la procedura monitoria europea, che doveva trovare conferma nel presente giudizio di merito sulla base della documentazione prodotta in atti.

All'udienza del 23.3.2023, fissata con decreto del 12.12.2022, il Giudice, attese la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta a mezzo posta in data 30.1.2023 e la sua mancata costituzione, dichiarava la contumacia di *Controparte_1* e assegnava alla difesa della ricorrente termine sino al 31.3.2023 per depositare l'istanza di assegnazione del

termine e il provvedimento di assegnazione del termine per l'introduzione del presente giudizio, indicati ma non allegati al ricorso e fissava nuova udienza per la discussione e la decisione per il giorno 12.4.2023.

Depositata in data 23.3.2023 la documentazione richiesta, all'udienza del 12.4.2023 il difensore della ricorrente si riportava a tutte le argomentazioni in diritto ed in fatto esposte nel proprio scritto e insisteva in via principale per l'accoglimento della domanda di rito e solo in via subordinata per quella di merito.

La decisione

Sono necessarie alcune premesse in diritto in relazione all'ingiunzione europea e al procedimento di opposizione.

Il regolamento CE 1896/2006 disciplina agli art. 16 e 17 le modalità e i termini con cui il debitore, che si vede notificare un'ingiunzione europea, può proporre opposizione. In particolare, il debitore deve presentare entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo europeo l'opposizione attraverso il modulo F.

Si tratta in sostanza di una semplice comunicazione di volersi opporre senza che sia neppure necessario illustrarne le ragioni, atteso che l'art. 17 del regolamento prevede poi che, se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'art. 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

A dirimere tutte le questioni interpretative poste dal regolamento CE 1896/2006 in ordine alle modalità di instaurazione del procedimento di merito nel nostro ordinamento in caso di opposizione è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite che, con un'articolata pronuncia, in cui ha ricostruito in modo dettagliato tutta la complessa normativa europea e interna, ha sancito il principio per cui *“in tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare*

all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio” (Cass. Sez. Unite 31.1.2019 n. 2840).

Ora nel caso in esame è documentalmente provato che parte ricorrente ha notificato l'ingiunzione europea n. 39/2022, emessa il 3.1.2022 dal Tribunale di Milano, a

Controparte_1 in data 21.2.2022 (doc. B) e che [...]

Controparte_1 ha proposto opposizione, depositando avanti al Tribunale di Milano il modulo F in data 4.4.2022, come risulta dal timbro apposto dal cancelliere sul suddetto modulo F (doc. 1).

Parte ricorrente, in attuazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte sopra indicati, ha chiesto al Giudice che aveva emesso l'ingiunzione europea di voler proseguire il giudizio secondo le norme interne e di assegnarle il termine per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 1 allegato alla nota di deposito del 23.3.2023), giudizio che la ricorrente ha avviato nel termine assegnato del 10.11.2022 (doc. 2 allegato alla nota di deposito del 23.3.2023), essendo il presente ricorso stato depositato in data 9.11.2022.

La domanda pregiudiziale di rito, volta ad ottenere l'accertamento della tardività dell'opposizione, avanzata da parte ricorrente nel presente giudizio, unica sede in cui poteva proporla, atteso il meccanismo delineato dallo stesso regolamento europeo per come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, merita accoglimento.

E', infatti, pacifico che l'opposizione all'ingiunzione europea è stata proposta (deposito in cancelleria del modulo F il 4.4.2022) da *Controparte_1* oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 paragrafo 2 del regolamento CE 1896/2006 dalla notifica dello stesso (notifica avvenuta in data 21.2.2022).

L'opposizione è conseguentemente tardiva, ovverosia *tanquam non esset*, e quindi inidonea a paralizzare l'efficacia definitiva dell'ingiunzione di pagamento europea già emessa, atteso che lo stesso art. 18 del regolamento prevede che l'ingiunzione di pagamento viene dichiarata esecutiva se non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2.

E, ad avviso di chi scrive, è conseguente all'accertamento in questa sede della tardività dell'opposizione, la pronuncia di esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento europea

emessa, tenuto conto del già richiamato art. 18 del regolamento europeo e della disciplina processuale interna propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ipotesi di opposizione proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c, disciplina che può ritenersi applicabile in via analogica e che appare rispondente anche ad un principio di economia processuale.

Restano assorbite tutte le altre questioni in diritto ed in fatto poste da parte ricorrente.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo indicato, applicando le previsioni di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato con il DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale con la riduzione del 50% per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni trattate ed essendo la fase decisionale limitata alla sola discussione orale in udienza e quanto alle spese considerando solo quelle documentate in atti.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XI, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosa Muscio, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accerta e dichiara che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea n. 39/2022, emessa dal Tribunale di Milano in data 3.1.2022 nei confronti di *CP_1* *Controparte_1* e notificata a *Controparte_1* [...] in data 21.2.2022, è stata proposta da *Controparte_1* [...] oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa, previsto dall'art. 16 paragrafo 2 del regolamento CE 1896/2006;
- 2) dichiara, per l'effetto, esecutiva ex art. 18 del regolamento CE 1896/2006 l'ingiunzione di pagamento europea n. 39/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 3.1.2022 nei confronti di *Controparte_1* e notificata a *Controparte_1* n data 21.2.2022;
- 3) condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* [...] le spese di lite liquidate in € 2.905 per compensi professionali, in € 433,50 per esborsi documentati, oltre 15% rimborso spese forfettarie Iva e Cpa, come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.

Milano, 12 aprile 2023

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio